

1502126-52.2020.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: DANILO BRAIT
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/02/2022
... de Rodrigo, via "WhatsApp", durante o roubo.

A testemunha comum Marcio Chessa, policial civil ouvido em juízo (fl. 1.147), disse que participou das investigações do roubo. Confirmou que elaborou e assinou o relatório de investigação de fls. 44/54. Afirmou que o autor do roubo foi o acusado Guilherme. Disse que identificaram os acusados através das imagens da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
2ª Vara Criminal
Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502126-52.2020.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502126-52.2020.8.26.0032
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Guilherme Lauro Moreira e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO e GUILHERME LAURO MOREIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", e com o artigo 61, inciso II, alíneas "h" e "j", todos do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia, no dia 06 de maio de 2020 - em ocasião de calamidade pública -, por volta das 08h10min., na residência situada na Rua Paes Leme, nº 595, no Bairro Santana, nesta cidade e comarca, o réu GUILHERME, com a relevante participação de RODRIGO, com o qual estava conluiado e previamente ajustado para a prática criminosa, mediante grave ameaça - ação exercida com simulacro de arma de fogo - à pessoa de Clementina Garcia Mardegan, maior de 60 anos, subtraiu, para ambos, a quantia aproximada de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencente à referida vítima.

A denúncia foi recebida no dia 01 de junho de 2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 123/125). Mandado de prisão cumprido do acusado Guilherme Lauro Moreira em 02/06/2020 (fls. 178/181). Sobrevieram r. decisões de fls. 340/341, revogando a prisão preventiva do acusado Rodrigo Ribeiro de Carvalho, e de fl. 1.260, concedendo a liberdade provisória ao acusado Guilherme Lauro Moreira. Alvará de soltura cumprido em 14/04/2021 (fls. 1.272/1.274).

Os réus foram citados (fls. 304 e 307) e apresentaram resposta à acusação às fls. 209/221 e 367/385. Pela r. decisão de fls. 413/415 foi mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa, sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 1.147/1.150, 1.201/1.206 e 1.335/1.340).

Em alegações finais orais (fls. 1.335/1.336), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, devem ser consideradas a primariedade dos acusados e o fato do réu Rodrigo Ribeiro de Carvalho ter sido o autor intelectual do crime, de modo que seja fixado o regime inicial fechado em relação ao acusado. Quanto ao corréu Guilherme, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, com fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Em alegações finais orais (fls. 1.335/1.336), a Defesa do acusado Guilherme Lauro Moreira pugnou, em síntese, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; a desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito de furto; o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas; a fixação da pena no patamar mínimo legal; o afastamento das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "h" e "j", do Código Penal; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a aplicação da detração penal, em razão do tempo de prisão cautelar já cumprido pelo acusado.

Em alegações finais (fls. 1.345/1.378), a Defesa do acusado Rodrigo Ribeiro de Carvalho arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta por inobservância do direito do acusado ao silêncio. No mérito, em síntese, requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação do disposto no artigo 29, do Código Penal, condenando o acusado pelo crime de furto, bem como seja aplicado o disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, tendo em vista a confissão espontânea do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

De início, rejeito a preliminar de nulidade processual por inobservância do direito do acusado Rodrigo Ribeiro de Carvalho ao silêncio.

Ao contrário do alegado pela defesa, extrai-se dos autos que a advertência quanto ao direito constitucional de permanecer em silêncio foi assegurado pela Autoridade Policial em relação ao acusado, constando expressamente no termo de interrogatório de fls. 55/57, inexistindo, portanto, violação ao princípio constitucional da não autoincriminação (artigo 5º, inciso LXIII, da CF/88 e artigo 198 do CPP).

Registre-se que o réu decidiu não exercitar seu direito naquela ocasião, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenha sofrido pressão psicológica ou constrangimento ilegal da Autoridade Policial, como afirmou em solo judicial.

Ainda que se cogitasse a ausência de tal advertência, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que “A falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal.” (RHC nº 107.915, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, julgado em 25/10/2011, DJE de 16/11/2011).

Embora o acusado tenha sido acompanhado no ato de um estagiário de Direito (fl. 55), a ausência de advogado durante a realização de interrogatório na fase policial é hipótese de nulidade relativa.

Observa-se, ademais, que o réu apenas se insurgiu quanto ao fato por ocasião das alegações finais, deixando de impugná-lo quando da apresentação da resposta à acusação.

Sobre a matéria, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 370, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO AO SILÊNCIO, INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO E INFRAÇÃO AO ART. 212. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Este Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (ut, RHC 67.730/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 04/05/2016) 3. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório (ut, RHC 110.996/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 6/9/2019). (...) 5. No caso concreto, o prejuízo não ficou demonstrado, notadamente porque a condenação do recorrente está fundamentada não apenas nas informações colhidas da fase policial, mas também no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.922.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021, g.n.).

Por fim, oportuno registrar que também não houve qualquer violação ao direito do acusado ao silêncio durante o interrogatório na fase judicial.

Isto porque, se advertiu o réu Rodrigo, por diversas vezes, quanto ao direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme se observa aos “00m25s”, “06m48s” e “07m29s” do interrogatório do acusado (arquivo digital “Audiência de Interrogatório – parte 1”). Contudo, mesmo ciente de que poderia não o fazer, consigno que o réu respondeu, espontaneamente, às perguntas formuladas por este magistrado. Com relação à insurgência do defensor constituído para que o acusado não respondesse às perguntas formuladas pela defesa do corréu Guilherme Lauro Moreira, registre-se que o próprio advogado do acusado Rodrigo Ribeiro de Carvalho autorizou que ele respondesse às perguntas formuladas, conforme se observa aos “07m15s” do arquivo digital.

Com efeito, considerando ainda que, antes de iniciar o interrogatório, o nobre causídico não informou que o acusado iria responder somente as perguntas formuladas por ele, não há que se alegar qualquer nulidade do ato em questão.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.

23/24, autos de exibição e apreensão (fls. 58/59), autos de reconhecimento pessoal de fls. 35/36, 38 e 60, relatórios de investigação (fls. 44/54 e 61/76), laudos periciais (fls. 28/31, 328/335, 444/484, 492/493, 535/1.142 e 1.277/1.282), pelo relatório policial de fls. 77/97, bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A vítima Clementina Garcia Mardegan, ouvida em juízo (fl. 1.203), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fls. 33/34), disse que o acusado Rodrigo foi até sua casa em data anterior aos fatos. Narrou que Rodrigo ligou para ela, dizendo que queria levar alguns brindes do banco em que trabalhava. O acusado foi até sua residência na posse de alguns documentos do banco, sendo que conversaram um pouco e ele apresentou algumas ofertas de aplicações financeiras e seguro. Disse que o réu entregou brindes como caneta, lápis, agenda e calendário, sendo que ele representava o Banco Bradesco S/A, no qual a ofendida possui conta bancária. Afirmou que Rodrigo perguntou sobre os membros da família da depoente e dizia qual a melhor forma dela aplicar seu dinheiro, porém, ela não quis fazer a operação. Na data dos fatos, como tem o hábito de varrer a calçada por volta das 08 horas da manhã, disse que abriu o portão e o corréu Guilherme parou em frente, ocasião em que ele entrou na residência e a abordou com a arma em punho, dizendo saber que a depoente tinha dinheiro em casa e, por esta razão, queria o dinheiro. Os vizinhos disseram que Guilherme chegou à residência de moto, sendo que a depoente escutou barulho de motocicleta. Disse que entregou a chave para Guilherme, que abriu o portão. Afirmou que Guilherme a cercou na frente da casa, abordando-a e exigindo dinheiro. Disse que, naquele momento, Guilherme não a chamou pelo nome, porém, quando ele estava saindo da casa, afirmou que sabia o nome da ofendida e que ela tinha dois filhos, bem como não era para ela chamar a polícia. Sentiu que Guilherme queria intimidá-la com essa informação. Afirmou que Guilherme estava com uma arma grande, de cor preta, e ela ficou assustada, sendo que entraram juntos na residência. Relatou que entregou o dinheiro que havia na carteira, porém, Guilherme disse que “era pouco e não tinha entrado na residência por pouca coisa” e queria mais dinheiro. Guilherme disse que sabia que ela tinha dinheiro em casa, sendo que entregou ao acusado R\$ 1.500,00. Disse que Guilherme ficou procurando mais dinheiro pela casa, em gavetas. Afirmou que Guilherme recebeu uma ligação e atendeu, ocasião em que ele disse para a pessoa que a depoente tinha entregado apenas R\$ 500,00. A vítima disse que não tinha mais dinheiro e Guilherme foi embora. Guilherme dizia que se o comparsa dele entrasse na casa, seria mais violento que ele. Relatou que não foi agredida por Guilherme. Após o telefonema, Guilherme ficou mais cinco minutos na residência e foi embora. Acredita que toda a ação demorou mais de 15 minutos. Guilherme disse que ela deveria ficar sentada durante cinco minutos, até ele ir embora, sendo que a depoente obedeceu. Após, a ofendida ligou para seus filhos e a polícia não demorou para chegar no local. Disse que a câmera de segurança do quarteirão de cima flagrou Guilherme indo embora numa motocicleta Biz, sendo que havia um carro colado na moto. Durante as investigações, os policiais chegaram no nome do acusado Rodrigo. Não recorda qual modelo de carro aparecia nas imagens. Disse que Guilherme parou a motocicleta longe de sua residência. Soube pelas investigações que o carro era da esposa de Rodrigo. Afirmou que reconheceu, com certeza, os acusados na Delegacia, por fotos e pessoalmente, sendo Rodrigo a pessoa que foi na sua residência dias antes e Guilherme como sendo o autor do roubo. A arma apreendida foi reconhecida pela depoente como sendo a arma utilizada no crime. Não sabe dizer se Guilherme confessou o crime na Delegacia. Afirmou que tem 74 anos de idade e reside com seu marido. No dia do roubo, seu marido não estava em casa, pois tinha saído para trabalhar. Os filhos não moram com a depoente. Relatou que entregou para Guilherme todo o dinheiro que havia na casa. Disse que tem dinheiro na poupança e em aplicações no banco, sendo este o motivo de Rodrigo ficar ligando para ela. Afirmou que Rodrigo ligou várias vezes, muito tempo antes, questionando a depoente para fazer as operações, até que um dia ele disse que iria visitá-la para levar uns brindes. Rodrigo sempre foi muito educado com

ela, razão pela qual aceitou que ele entrasse na sua residência, sem desconfiar de nada. Nunca recebeu a visita de outros funcionários do banco. Informou que Rodrigo ficou cerca de meia hora na residência, tendo comentado que vendia seguro e iria fazer da residência dela. Disse para Rodrigo que guardava dinheiro em casa, para comprar médicos, pois não tinha plano de saúde. Afirmou que ficou desesperada com o roubo. Disse que Guilherme falou o nome dela e que ela tinha dois filhos, bem como não era para chamar a polícia, entendendo como uma ameaça. Guilherme disse tais palavras na posse do dinheiro e quando estava indo embora. Na ligação recebida por Guilherme, entendeu que foi perguntado algo sobre valor, pois ele informou a quantia e disse naquele momento que seu comparsa estava do lado de fora da casa. Disse que Guilherme estava calmo e não a pressionava, sendo que ficou sentada enquanto ele vasculhava a casa. Guilherme dizia que o mal seria feito pelo comparsa. Afirmou que na visita, Rodrigo chegou a fazer uma simulação de valores da operação. Nos dias que antecedeu o roubo, a depoente não vendeu nenhum bem imóvel ou móvel. Relatou que Guilherme subtraiu apenas o dinheiro. Viu a arma e o rosto de Guilherme quando foi abordada. No reconhecimento pessoal de Rodrigo, ele estava sozinho e os policiais perguntaram se a depoente o reconhecia, sendo que afirmou com absoluta certeza. Por fim, informou que Guilherme dizia ser bonzinho e que tinha pai e mãe, acreditando que ele tentava tranquilizá-la, porém, ela ficou desesperada.

A testemunha comum Pedro Paulo da Costa Negri Garcia, Delegado de Polícia ouvido em juízo (fl. 1.148), disse que conduziu as investigações sobre o roubo. Afirmou que o relatório policial de fls. 77/97 é de sua autoria. Relatou que o setor de investigações recebeu informações sobre os supostos autores do roubo. No dia 15/05/2020, o acusado Guilherme foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião em que confessou o roubo praticado contra a vítima. Disse que Guilherme colaborou, de imediato, com as investigações, fornecendo acesso aos dados telefônicos dele. Guilherme confessou que estava conluiado e previamente ajustado com Rodrigo, o qual passou informações privilegiadas para Guilherme, pois trabalhava em uma instituição financeira e informou dados importantes da vítima para Guilherme, que executou o roubo. Disse que Rodrigo se apresentou espontaneamente na Delegacia e confessou a participação de ambos no crime. Guilherme foi colocado numa sala própria para o ato e foi devidamente reconhecido pela vítima, de forma pessoal, como o executor do roubo e a pessoa que abordou a ofendida defronte sua residência, portando um simulacro de arma de fogo. Após, foi mostrada uma fotografia de Rodrigo, que a vítima também reconheceu, de imediato, como sendo a pessoa que compareceu dias antes na residência dela, se apresentando como funcionário do banco na qual é correntista. Quando Rodrigo se apresentou na Delegacia, cinco dias após a prisão de Guilherme, ele também foi reconhecido pessoalmente pela vítima, sem sombra de dúvidas. Disse que Guilherme não praticou nenhuma agressão à vítima, somente fez graves ameaças, tendo em vista que utilizou na abordagem um simulacro de arma de fogo, de cano longo, do tipo "airsoft", sendo que na residência fazia a todo momento ameaças psicológicas, chamando a vítima pelo nome, dizendo que ela tinha dois filhos e sabia da condição financeira dela, tratando-se de informações privilegiadas repassada por Rodrigo. Foi apurado que Rodrigo forneceu as informações e características da vítima e Guilherme foi o executor do crime. Rodrigo confessou que os clientes com "score" alto seriam um alvo em potencial para Guilherme roubar. Disse que Rodrigo, durante a execução e após o roubo, passou nas imediações da residência da vítima, utilizando um veículo Tucson, de cor preta, que está no nome de sua companheira/esposa, como se estivesse dando respaldo, guardada e supervisionando a execução do roubo. Relatou que Guilherme entregou o aparelho celular e disponibilizou acesso irrestrito às mensagens, sendo que havia conversas no "WhatsApp" na qual os réus ajustam previamente o roubo e outros ilícitos de natureza patrimonial. No interrogatório policial, Guilherme disse que havia subtraído por volta de R\$ 920,00 da vítima, sendo que encontrou Rodrigo, posteriormente, nas imediações da residência da vítima, ocasião em que Guilherme entrou no carro de Rodrigo e dividiram a quantia, ficando R\$ 460,00 para cada um.

Rodrigo, por outro lado, disse em seu interrogatório policial que não houve partilha de dinheiro, porém, confessou que passou os dados da vítima para Guilherme roubá-la. Disse que no aparelho celular de Guilherme há tratativas de futuros cometimentos de crimes contra o patrimônio, sendo que a apuração destes delitos está sendo realizada pela Central de Polícia Judiciária. Afirmou que os réus estavam previamente conluiados para a prática criminosa. Relatou que os reconhecimentos pessoais dos acusados foram realizados em ato formal na Delegacia, onde foram colocadas outras pessoas semelhantes ao lado dos réus. Conforme mencionado por Rodrigo, "score" é um termo técnico referente ao potencial de recursos financeiros do cliente. Rodrigo disse que a vítima era uma cliente de potencial e "score" altos. Informou que Rodrigo exerce a função de consultor comercial de seguros no Banco Bradesco S/A. A vítima é correntista da agência bancária situada na Rua do Fico, sendo que Rodrigo presta serviços em várias agências da cidade. A agência da Rua do Fico fica próxima à residência da vítima. No aparelho celular de Guilherme tem uma conversa na qual o réu entra em contato com terceiro, que trabalha com motos, e pede que o indivíduo libere o crédito em nome da vítima. Reiterou que Rodrigo passou as informações privilegiadas da vítima para a prática do roubo por Guilherme. Não foi realizada uma acareação entre os acusados a respeito da divisão do dinheiro. Disse que conhecia Rodrigo fora da área de sua atuação, pois a esposa do depoente trabalha numa instituição financeira, assim como Rodrigo, sendo que já foram colegas de trabalho e se encontraram em festas realizadas pelo banco. Não tem relação de amizade com Rodrigo. Disse que ficou surpreso com o envolvimento de Rodrigo no crime, mas não sabe qual é a conduta social dele. Afirmou que Rodrigo compareceu espontaneamente, colaborou com as investigações, confessou o crime e disponibilizou seu aparelho celular, porém, o réu sumiu com o aparelho celular "bombinha", que foi utilizado com o comparsa Guilherme e seria objeto de investigação. Rodrigo declarou no interrogatório policial que tinha se desfeito do celular, porém, não mencionou em qual local dispensou o aparelho. Os acusados disseram que estavam arrependidos. Disse que foi subtraída da vítima, aproximadamente, a quantia R\$ 1.500,00. No aparelho celular de Guilherme, Rodrigo estava registrado nos contatos como "Rodrigo Bradesco" e "Rodrigo Bradesco 2". Por fim, afirmou que Guilherme recebeu uma ligação de Rodrigo, via "WhatsApp", durante o roubo.

A testemunha comum Marcio Chessa, policial civil ouvido em juízo (fl. 1.147), disse que participou das investigações do roubo. Confirmou que elaborou e assinou o relatório de investigação de fls. 44/54. Afirmou que o autor do roubo foi o acusado Guilherme. Disse que identificaram os acusados através das imagens da câmera de segurança, que pegou fragmentos das placas dos veículos, sendo uma motocicleta Biz e uma Tucson. Identificaram Guilherme como executor do roubo, que foi ao local dos fatos com a motocicleta Biz. Participou da busca e apreensão cuja denúncia informava que Guilherme estava num lava-jato com o veículo e uma arma de fogo. Também acompanhou as diligências na casa de Guilherme, visando encontrar o simulacro de arma utilizado no roubo. Disse que Guilherme estava no lava-jato, mas com outro veículo que não recorda o modelo. Não sabe dizer se a motocicleta Biz foi encontrada. Na casa de Guilherme foi encontrado o simulacro de arma. Disse que Guilherme confessou ter sido o executor do roubo com a participação de Rodrigo, sendo que mostrou no aparelho celular dele a troca de mensagens entre os réus. Relatou que Rodrigo tinha feito um levantamento anterior sobre a vítima, apurando se ela tinha valores em dinheiro, se passando como funcionário de um banco. Informou que Rodrigo esteve dias antes na residência da vítima e conversou com ela, conforme a ofendida relatou. Guilherme afirmou que Rodrigo passou a "fita" para ele. Disse que, salvo engano, foi realizado o reconhecimento pessoal de Guilherme pela vítima, mas não acompanhou o ato. Não sabe afirmar se houve o reconhecimento pessoal de Rodrigo. Presenciou Guilherme na Delegacia relatando os fatos e delatando Rodrigo. Não teve contato com Rodrigo. Teve pouco contato com a vítima na Delegacia e não obteve detalhes do roubo com ela. Não teve acesso aos aparelhos celulares dos acusados. Não participou dos reconhecimentos pessoais realizados na Delegacia. Não esteve no local dos fatos. Não sabe o endereço da agência bancária

que Rodrigo presta serviços. Não sabe dizer quem teve a ideia de praticar o roubo, pois não tem conhecimento da dinâmica dos fatos. Não sabe dizer se os acusados pretendiam praticar um furto. Disse que participou da prisão em flagrante de Guilherme, no lava-jato de um posto de combustível, ocasião em que o policial civil Bruno tinha recebido uma denúncia anônima. Por fim, reiterou que, salvo engano, as duas placas dos veículos foram identificadas nas filmagens.

A testemunha comum Bruno Alexandre Orlando, policial civil ouvido em juízo (fl. 1.204), disse que na data dos fatos compareceu na residência da vítima e acompanhou a perícia, tendo o perito encontrado um fragmento de digital no local. Relatou que conversaram com a vítima, que descreveu o autor do roubo como sendo um indivíduo de pele branca e olhos azuis claros, o qual trajava roupa preta. A vítima disse que uma semana antes do roubo, ela tinha recebido a visita de um correspondente do Banco Bradesco S/A, de nome Rodrigo ou Rogério, o que causou certa estranheza, porque na pandemia as visitas estavam canceladas. Diante disso, vistoriaram as redondezas para encontrar câmeras de segurança. Encontraram algumas filmagens e identificaram a motocicleta Biz, de cor preta, com o condutor também de roupa preta, que passava pelas proximidades na hora do crime, bem como uma Tucson, também de cor preta, que ficava subindo e descendo várias vezes pela rua. Informou que ao ampliarem as imagens, visualizaram um fragmento de placa e a numeração, sendo que em pesquisa constataram que a proprietária era uma mulher. O proprietário anterior se chamava Rodrigo de Carvalho, que tinha o mesmo sobrenome da atual proprietária do carro. Como a vítima disse que Rodrigo trabalhava no Banco Bradesco S/A, foram até a agência da Rua do Fico e conversaram com alguns funcionários, os quais confirmaram que Rodrigo trabalhava no local. Receberam uma denúncia anônima de que o autor do roubo estava num lava-jato, sendo que foram ao local e encontraram Guilherme, que confessou o crime e disse que iria colaborar. Disse que foram até o apartamento de Guilherme e encontraram o simulacro de calibre 38, cor preta, cano longo. Na Delegacia, Guilherme relatou que Rodrigo tinha passado as informações da vítima para ele. No aparelho celular de Guilherme, encontraram todas as ligações que Rodrigo tinha feito para ele e as conversas através do "WhatsApp". Declarou que Rodrigo compareceu depois na Delegacia com um advogado e também confessou o crime. Disse que os depoimentos dos acusados são idênticos, exceto que Guilherme relatou ter sido dividido o dinheiro após pararem mais distantes da residência da vítima, ao passo que Rodrigo negou ter havido divisão de dinheiro. Ficou evidenciado que Rodrigo era a pessoa que levantava as informações privilegiadas das vítimas, porque trabalhava no banco e as visitava, ao passo que Guilherme era quem executava o roubo e depois dividiam o produto do crime, estando conluiados na prática delituosa. Afirmou que o laudo pericial foi positivo para a digital encontrada na residência, pertencendo a Guilherme. Rodrigo falava de valores que poderiam ser encontrados por Guilherme, sendo que numa primeira sondagem à vítima, Rodrigo disse para Guilherme que na residência poderia haver, aproximadamente, R\$ 15.000,00. Disse que houve uma ligação de Rodrigo para Guilherme, enquanto ele estava dentro da residência. Confirmou as informações constantes do relatório de investigação. Guilherme disse que subtraiu por volta de R\$ 900,00 da vítima e dividiram a quantia para cada um. Rodrigo afirmou que usava um celular "bombinha" para esse tipo de "fita", pois não tinha procedência, sendo que Guilherme teria passado para ele. Rodrigo disse que dias depois do crime, por medo, descartou o aparelho. Encontrou outras conversas no aparelho celular, nas quais os acusados tramavam um roubo contra outro idoso. Guilherme confirmou que Rodrigo passava as informações sobre as vítimas. A vítima disse que, ao abrir o portão para varrer a calçada, o criminoso a abordou e a fez entrar na residência. A ofendida informou que o acusado estava armado com um simulacro de arma preta, comprida, de cano longo, sendo que reconheceu por foto o simulacro de calibre 38, cano longo. A vítima reconheceu Guilherme pessoalmente e Rodrigo por foto. Não recorda se a ofendida fez o reconhecimento pessoal de Rodrigo. Não conhecia os acusados. Disse que nas conversas existentes no aparelho celular, havia indícios de que os acusados planejavam a prática de outros roubos com o mesmo modus operandi. Afirmou que Guilherme colaborou espontaneamente com a investigação, logo após sua prisão. A

vítima afirmou que se recordava bem dos olhos de Guilherme, pois eram claros. Rodrigo compareceu espontaneamente na Delegacia com advogado. Disse que encontrou indícios de outros crimes no aparelho celular e foi encaminhado relatório para as Delegacias competentes. Não foi apreendido dinheiro com Rodrigo. Por fim, disse que Rodrigo também colaborou com as investigações.

A testemunha de defesa do acusado Rodrigo Ribeiro de Carvalho, Sr. Maxwell Allan da Silva Kimura, ouvido em juízo (fl. 1.201), disse que não sabe dos fatos. Conhece Rodrigo desde setembro de 2019, quando começou a trabalhar no Banco Bradesco S/A. Informou que Rodrigo trabalhava no setor de seguros e o depoente no atendimento, sendo que o acusado sempre foi uma pessoa disposta a ajudar. Não tem o que reclamar do réu, profissionalmente. O trabalho exigia que fizessem visitas para clientes, visando oferecer e captar algum produto ou serviço. Afirmou que trabalhou no banco até abril de 2020, sendo que, naquele período, mesmo na pandemia, as visitas dos gerentes aos clientes não pararam. Afirmou que Rodrigo fazia visitas aos clientes. Não sabe dizer se no dia 06 de maio de 2020 o acusado fez visita a algum cliente, pois o depoente não trabalhava mais no banco. Afirmou que a visitação era comum no banco. Disse que já entregou brindes para clientes, como chaveiros, mousepad e calendários, quando os clientes iam até a agência. Não trabalhava junto com Rodrigo, pois ficavam em setores diferentes. Disse que determinadas aplicações financeiras, como previdência privada, eram vinculadas ao setor de seguros. Não conhece Guilherme e nunca o viu na agência conversando com Rodrigo. Nunca viu Guilherme na agência e não tem conhecimento se ele tem conta naquela agência. Disse que sua mesa ficava próxima a de Rodrigo e tinha ligação com ele, pois a captação de clientes de seguro que o réu fazia na agência, ele direcionada para o depoente. Não havia grau de hierarquia entre eles, mas eram subordinados ao mesmo gerente geral. Rodrigo trabalhava a mais tempo na agência, sendo que trabalharam juntos por volta de 08 meses. Já conhecia Rodrigo de vista, pois trabalhava no Banco Santander S/A. Afirmou que eram apenas colegas de trabalho e não tinham relação de amizade. Disse que fez algumas visitas para clientes idosos na pandemia, para colher assinaturas de empréstimos consignados, pois eles não podiam ir à agência bancária. As visitas do depoente não tinham relação com as visitas de Rodrigo, pois vendiam produtos diferentes. Não pode afirmar quantas visitas a clientes Rodrigo fazia. Por fim, disse que Rodrigo não ficava apenas na agência do depoente, pois trabalhava também em outras agências.

A testemunha de defesa do acusado Guilherme Lauro Moreira, Sr. Walter dos Santos, ouvido em juízo (fl. 1.202), disse que soube dos fatos através de notícias, mas não tem conhecimento do ocorrido. Disse que é vizinho da família de Guilherme, onde ele residiu com os pais, durante 15 anos. Guilherme foi criado junto com os filhos do depoente e era uma pessoa muito boa. O depoente não reside mais no local, porém, ele e sua esposa continuam tendo contato com a família de Guilherme. Afirmou que ficou surpreso com o ocorrido, pois Guilherme era uma pessoa muito carinhosa, frequentava a casa do depoente e convivia com seus filhos. Nunca soube de registro de violência pelo acusado. Nunca ouviu reclamação ou problemas que o réu causava à família.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 1.337/1.338), o réu Rodrigo Ribeiro de Carvalho negou a prática do delito. Não sabia que Guilherme praticaria o roubo. Disse que Guilherme questionou o interrogando sobre uma possível pessoa para efetuar o delito, porém, disse várias vezes para Guilherme que não deveria insistir e dar sequência ao ato. Guilherme comentou que, por necessidade e desemprego, precisava cometer o delito. Relatou que Guilherme falou em furtar uma pessoa, e não roubar. Na época, o interrogando trabalhava numa empresa prestadora de serviços do Banco Bradesco S/A e pegou o currículo de Guilherme para ajudá-lo a entrar numa credenciadora de cartões. Disse várias vezes para o corréu que este não era o melhor caminho. Afirmou que não passou nenhum tipo de informação sobre a vítima para Guilherme. Soube através de um amigo investigador de polícia, que havia uma investigação envolvendo o interrogando, razão pela qual foi espontaneamente à

Delegacia. Na chegada, foi surpreendido pelo Delegado e investigador, que já deram ordens sobre o que seria feito com ele. Não teve o direito de ficar em silêncio, sendo que os policiais entregaram alguns documentos para o interrogando assinar. Conhecia Guilherme, pois o corréu já fez alguns serviços próximos à agência que o interrogando trabalhava. Guilherme também frequentava a agência bancária e esteve no local pedindo emprego. Não conversou com o corréu no dia dos fatos. Estava com o veículo Hyundai de sua posse, que usa para trabalhar, porém, o veículo está registrado no nome de sua esposa. Disse que na data do roubo esteve na casa do cliente Walter Roncato. Não encontrou Guilherme no dia do roubo. Afirmou que apenas passou na casa do cliente e foi para a agência trabalhar. Sabia que Guilherme tinha más intenções e precisava de dinheiro, mas ele não mencionou como faria isso. Não passou nenhuma informação sobre clientes para Guilherme. Quando chegou na Delegacia, o interrogando foi abordado pelo Delegado e levado para uma sala, sendo que o Delegado disse que não tinha o que fazer, uma vez que o "rapaz" confessou que o interrogando já tinha passado a "fita" e não adiantava dizer nada, pois ele estava ferrado. Afirmou que não teve resposta e nem direito ao silêncio, bem como não foi acompanhado por advogado, sendo que apenas assinou o documento onde já estava escrito o que foi relatado por Guilherme, dias antes. Disse que Guilherme não tinha motivos para imputar um crime ao interrogando, pois nunca teve inimizade com ele. Não sabe por qual motivo foi envolvido no roubo. Não realizou nenhuma ligação para Guilherme enquanto ele estava na residência da vítima. Não leu o que assinou na Delegacia. A pessoa que o acompanhou no ato era um estagiário, que estava à disposição quando chegou na Delegacia. Não foi comunicado ao interrogando o direito ao silêncio, pelo contrário, foi obrigado a falar e assinar o documento. Afirmou que se sentiu coagido e ameaçado com a conduta dos policiais, pois compareceu espontaneamente com o intuito de esclarecer que não tinha nenhum envolvimento com o delito. Afirmou que se sentiu torturado psicologicamente, pois foi levado a uma sala pelo Delegado, onde não havia ninguém, ocasião em que foi pressionado pelo Delegado. O Delegado mandou todos saírem da sala para ficar sozinho com ele. Conhecia o Delegado e foi constrangido por ele, o qual disse que, infelizmente, não tinha o que dizer ou fazer, pois já tinha firmado a conclusão dele e o interrogando estava incurso no crime. Disse que o estagiário de Direito, Vitor Hugo de Souza Nogueira, já estava presente na Delegacia, de prontidão. Naquele momento, o interrogando não sabia o que estava acontecendo e levou o estagiário para acompanhá-lo na sala do Delegado. Não conhecia o estagiário, o qual, em nenhum momento, disse a ele que tinha direito ao silêncio e nada fez naquela ocasião.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 1.339/1.340), o réu Guilherme Lauro Moreira confessou a prática do delito. Disse que conhecia Rodrigo, pois tinham amigos em comum. Dias antes do roubo, estava sem trabalho e necessitava de dinheiro, pois precisava pagar a pensão do seu filho. Relatou que procurou a agência bancária do Banco Bradesco S/A, situado na Rua do Fico, que costuma frequentar. Rodrigo trabalha naquela agência. Enquanto aguardava para fazer um empréstimo, Rodrigo o chamou para sentar-se numa mesa que ele ocupava. Disse que começou a falar com Rodrigo das suas necessidades, que precisava de empréstimo, mas estava com o nome negativado. Naquele momento, Rodrigo disse que tinha uma forma de resolver o problema do interrogando, que seria o roubo praticado contra a vítima. Rodrigo disse que conhecia essa cliente e que ela teria o dinheiro, ocasião em que passou as informações dela e sabia que ela tinha um valor alto em casa. Em momento algum, o interrogando foi à agência com o intuito de praticar o crime, mas diante da sua situação, Rodrigo apresentou essa solução, de roubar a vítima. Disse que trocaram os contatos de telefones e Rodrigo passou as informações, como o horário que a vítima saía para varrer a frente da casa, por volta das 08h15min. Informou que Rodrigo já tinha feito uma ou duas visitas à vítima, antes dessa conversa. Soube das visitas pelos investigadores, pois não tinha conhecimento do fato. No dia do roubo, estava desesperado e sem dinheiro, sendo que agiu por impulso. Relatou que parou a moto na frente da residência da vítima. Sabia através de Rodrigo que no local residia uma mulher, que estava sozinha e de máscara varrendo a frente. A

ofendida estava saindo do portão e o interrogando entrou junto com ela. Não sabe a idade que a vítima tinha, pois ela estava de máscara. Viu que era uma mulher um pouco mais velha, ocasião em que pensou voltar para trás, pois nunca tinha feito algo do tipo. Não sabia que a vítima tinha mais de 60 anos de idade, apenas que era mais velha que ele. Disse que estava com uma arma preta, de brinquedo, que foi apreendida no seu apartamento, quando foi preso. Relatou que entrou com a vítima na casa e estava nervoso, porém, em momento algum a agrediu ou proferiu palavrão. Não apontou a arma de brinquedo para a ofendida, dizendo a ela apenas que estava no local pelo dinheiro. Disse que subtraiu a quantia de R\$ 920,00, que estava numa gaveta. Quando estava na residência, Rodrigo ligou para o interrogando e perguntou como estava a situação, sendo que falou para ele que tinha encontrado mais ou menos R\$ 500,00. Rodrigo queria que o interrogando procurasse mais, mas não chegou a fazê-lo, pois estava nervoso e foi embora com o dinheiro encontrado. Disse que ficou na residência por volta de cinco minutos. Quando saiu, se encontrou com Rodrigo, que o esperava do lado de fora. Afirmou que Rodrigo estava na Rua Bastos Cordeiro, três ruas para cima da casa da vítima. Rodrigo estava no carro dele, sendo uma Tucson. Relatou que parou a moto, entrou no carro de Rodrigo, sentou-se no banco do passageiro e dividiram o valor, sendo R\$ 460,00 para cada um, em notas de R\$ 10,00 e R\$ 50,00. Declarou que estava muito nervoso, porém, Rodrigo disse que deveria ter mais dinheiro na casa, ocasião em que disse para Rodrigo que pegou apenas aquele valor, pois estava "louco" para sair da residência e a vítima era uma mulher. Após, os acusados se dispersaram. Posteriormente, como a agência bancária da Rua do Fico fica próxima à casa da vítima, Rodrigo chamou o interrogando para voltar ao local e passar numa rua lateral da casa. Disse que entrou no carro e passaram pelas ruas laterais, ocasião em que viram a movimentação das viaturas da polícia civil no local. Afirmou que Rodrigo passou o endereço, horário que a vítima saía para varrer a frente da casa e a informação que ela tinha dois filhos e morava sozinha. Rodrigo disse que a vítima tinha feito um saque de valores meses antes, por conta da pandemia, para guardar em casa, bem como que toda manhã, por volta das 8h15min., ela saía para varrer a rua. Declarou que, antes do roubo, Rodrigo mostrou ao interrogando a residência. Rodrigo disse que a vítima era uma mulher divorciada, que morava sozinha. Depois dos fatos, Rodrigo mandou mensagens para o interrogando, mas não recorda o assunto. Informou que Rodrigo ficou com medo e não falou mais com o interrogando. Disse que Rodrigo tinha dois números de telefones e ligou para o interrogando do aparelho celular "bomba", mas não sabe dizer qual era. De acordo com o interrogatório policial de Rodrigo, o corréu jogou o aparelho fora. Após se encontrar com Rodrigo e dividir o dinheiro, o interrogando seguiu o seu caminho com a moto, mas algumas horas depois se encontraram novamente. Nunca se envolveu com o crime. Sempre trabalhou na área da gastronomia, mas cometeu um deslize. Por estar desesperado, por conta da pensão e contas a pagar, o interrogando se sentiu induzido por Rodrigo para praticar roubo. Não imaginava que uma pessoa, que trabalhava no banco, pudesse falar algo do tipo. Não conhecia a vítima. Desde o início, ajudou nas investigações e não mentiu em nada. Reconheceu o seu erro e se arrepende muito. Disse que o Delegado, investigadores e policiais sempre foram solícitos, respeitosos e nunca praticaram violência física ou psíquica contra o interrogando. Não foi ofendido sua dignidade pela ação policial. Nunca teve passagem pela polícia até a prática do roubo. Afirmou que o plano era praticar o roubo. Afirmou que Rodrigo estava com o carro um quarteirão para cima da residência da vítima, enquanto praticava o roubo, sendo que estaria olhando para o interrogando do lado de fora. Rodrigo não sabia que o interrogando estava portando a arma de brinquedo, assim como a vítima e não fez nada para intimidá-la. Disse que levou a arma apenas por precaução. Esclareceu que a ideia era subtrair o dinheiro com a vítima na residência, e depois sair do local, pois não tinha como entrar na casa sem a presença da ofendida. Disse que ambos estavam de máscara. A vítima não ficou nervosa e estava calma, sendo que a todo momento dizia para ela ficar tranquila, pois estava num momento de desespero, tinha mãe e avó e não faria nada com ela. Não ameaçou a ofendida. Disse que foi preso nove dias após o roubo. Atualmente trabalha fazendo lanches artesanais. Por fim, afirmou que não teria motivo para imputar a prática do delito ao corréu Rodrigo, se ele fosse inocente.

Eis a prova oral colhida.

Encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos apontados na denúncia restaram devidamente comprovados, notadamente pelos depoimentos da vítima, testemunhas comuns e confissão do acusado Guilherme Lauro Moreira em juízo, conforme doravante será exposto.

Quanto ao réu Guilherme Lauro Moreira.

A vítima confirmou em solo judicial que ao abrir o portão de sua residência para varrer a calçada, foi abordada pelo acusado, o qual apontou uma arma de fogo (simulacro) para ela e entrou na residência, exigindo-lhe a entrega de dinheiro, sendo que o réu afirmava saber que havia dinheiro na casa.

Segundo a ofendida, o réu subtraiu a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e se evadiu da residência, conduzindo uma motocicleta Honda Biz.

Observa-se que a vítima reconheceu o acusado na seara policial como sendo o executor do roubo (fls. 35/36), bem como declarou em juízo ter reconhecido o simulacro utilizado no crime, que foi apreendido na residência de Guilherme.

No mesmo sentido se deram os depoimentos das testemunhas comuns Pedro Paulo da Costa Negri Garcia (Delegado de Polícia responsável pelo inquérito policial), Bruno Alexandre Orlando e Marcio Chessa (policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos), os quais confirmaram a ocorrência do roubo e a autoria do acusado.

Segundo as testemunhas, após ser preso em flagrante por outro delito, Guilherme confessou espontaneamente ter sido o executor do roubo, relatando com riqueza de detalhes toda a dinâmica da empreitada criminosa. As testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o réu confessou ter abordado a vítima na entrada da residência, portando o simulacro de arma de fogo, ocasião em que ingressou no imóvel e subtraiu o dinheiro pertencente a ela, sendo que praticou o crime após receber informações privilegiadas do corréu Rodrigo sobre a vida pessoal, financeira e rotina da ofendida – mormente que ela guardava elevada quantia de dinheiro em casa, varria a calçada da residência todas as manhãs, por volta das 08 horas, bem como ficava sozinha no imóvel naquele horário.

Também de acordo com as testemunhas, após análise das imagens da câmera de segurança de um imóvel próximo à residência da vítima (cf. relatório de investigação de fls. 46 e 63), foi possível visualizar a motocicleta Honda Biz, de cor preta, conduzida pelo acusado após a prática do delito (08h25m43s), trafegando próximo ao local dos fatos.

Após diligências, os policiais civis localizaram na residência do réu o simulacro de arma de fogo utilizado no crime (fls. 492/493).

Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do roubo, tanto na seara policial (fls. 40/42) quanto em solo judicial. O réu confirmou que, após receber informações privilegiadas do corréu Rodrigo sobre a vida pessoal, financeira e rotina da vítima – notadamente que ela guardava expressiva quantia em dinheiro na residência, pois tinha feito um saque de valores meses antes, saía para varrer a frente da casa todas as manhãs, por volta das 08h15min., possuía dois filhos, era divorciada e morava sozinha no imóvel –, foi até a residência da ofendida no endereço e horário indicado, sendo que a avistou saindo da residência para varrer a calçada, momento que a abordou no portão e anunciou o assalto, na posse do simulacro de arma de fogo.

O acusado relatou que ambos entraram no imóvel e exigiu a entrega do dinheiro à

vítima, tendo subtraído a quantia de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) da ofendida. Após as infrutíferas tentativas de localizar mais dinheiro na residência, o acusado se evadiu numa motocicleta Honda Biz, de cor preta, e encontrou o corréu Rodrigo numa rua próxima ao local dos fatos, ocasião em que entrou no veículo Hyundai Tucson, de cor preta, conduzido por Rodrigo, e fizeram a divisão do numerário subtraído, no valor de R\$ 460,00 para cada um.

Oportuno destacar que na residência da ofendida foram coletadas impressões digitais do criminoso (fls. 28/31), sendo constatado pelo laudo pericial papiloscópico de fls. 328/335 que os fragmentos de impressão papilar pertenciam ao réu Guilherme Lauro Moreira, conforme também declarou a testemunha Bruno Alexandre Orlando em juízo.

Registre-se, portanto, que a confissão do acusado, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção a evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.

Quanto ao réu Rodrigo Ribeiro de Carvalho.

Em que pese o acusado tenha negado a prática do delito em solo judicial, afirmando que não possui qualquer envolvimento no roubo em questão, observa-se que sua versão exculpatória foi infirmada pelas demais provas colhidas nos autos.

A vítima confirmou em juízo que dias antes do roubo recebeu a visita de Rodrigo em sua residência, sob o pretexto de que ele era representante bancário e queria oferecer produtos e serviços, como a contratação de seguro residencial e aplicações financeiras, além de entregar alguns brindes da agência do Banco Bradesco S/A, na qual a ofendida é correntista (fls. 45 e 62).

Segunda a vítima, naquela ocasião, o réu a indagou sobre os membros de sua família e qual a melhor forma dela aplicar seu dinheiro, tendo a ofendida informado ao acusado que guardava dinheiro em casa, porém, não desconfiou da conduta de Rodrigo, embora nunca tivesse recebido a visita de outros funcionários da agência bancária.

A vítima afirmou que possuía dinheiro na poupança e em aplicações financeiras, sendo este o motivo do acusado ter ligado várias vezes para ela durante algum tempo, até que decidiu visitá-la. A ofendida confirmou, ainda, que reconheceu Rodrigo por fotografia e pessoalmente na Delegacia de Polícia (fls. 38 e 60), como sendo o funcionário do banco que a visitou dias antes do roubo.

Registre-se, ainda, o fato de a ofendida ter afirmado em juízo que Guilherme recebeu uma ligação durante a execução do roubo, ocasião em que disse ser o seu comparsa que estava do lado de fora da residência, tendo informado a ele que subtraiu apenas a quantia de R\$ 500,00. A ofendida também relatou que Guilherme sabia e disse o nome dela durante a ação delituosa, bem como que a vítima possui dois filhos, informações que somente poderiam ser repassadas por Rodrigo, uma vez que Guilherme não conhecia a Sra. Clementina Garcia Mardegan.

No mesmo sentido se deram os depoimentos das testemunhas comuns Pedro Paulo da Costa Negri Garcia, Bruno Alexandre Orlando e Marcio Chessa, ao afirmarem que o acusado Rodrigo repassou as informações sigilosas e privilegiadas da vítima para o corréu Guilherme executar o roubo, sendo o autor intelectual do crime.

As testemunhas Pedro Paulo da Costa Negri Garcia e Bruno Alexandre Orlando relataram em solo judicial que Guilherme confessou estar conluiado e previamente ajustado com Rodrigo para a prática delituosa, sendo que Rodrigo era a pessoa que levantava as informações privilegiadas das vítimas, porquanto trabalhava na agência bancária e as visitava, tratando-se de clientes com "score" financeiro alto e alvos

em potencial para Guilherme roubar, sendo que depois ambos dividiam o produto do crime.

Segundo as testemunhas, Rodrigo foi reconhecido pela ofendida na Delegacia de Polícia como a pessoa que compareceu dias antes na residência dela, se apresentando como funcionário do banco na qual é correntista, tendo confessado na seara policial que repassou as informações privilegiadas e sigilosas da vítima.

Também de acordo com as testemunhas, durante a execução do crime e após o roubo, Rodrigo passou nas imediações da residência da vítima, utilizando um veículo Hyundai Tucson, de cor preta, registrado no nome de sua companheira/esposa, como se estivesse dando “respaldo, guarida e supervisionando” a ação delituosa. As testemunhas relataram que Guilherme confessou ter subtraído o dinheiro da vítima e encontrado Rodrigo, posteriormente, nas imediações da residência, ocasião em que dividiram o produto do crime.

Ainda de acordo com os agentes públicos, o aparelho celular de Guilherme foi apreendido e nele foram encontradas ligações e conversas através do aplicativo “WhatsApp” entre os acusados, inclusive, uma ligação efetuada por Rodrigo durante a execução do roubo. Segundo a testemunha Bruno Alexandre Orlando, numa primeira sondagem à vítima, Rodrigo disse para Guilherme que na residência poderia haver, aproximadamente, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como o acusado afirmou que utilizava um aparelho celular “bombinha” para esse tipo de “fita”, pois não tinha procedência lícita.

Conforme narraram as testemunhas Bruno Alexandre Orlando e Marcio Chessa, foram encontradas imagens de câmera de segurança nas proximidades da residência da vítima, ocasião em que os policiais civis identificaram o veículo Hyundai Tucson, de cor preta, conduzido por Rodrigo, passando várias vezes pela rua no horário da execução do roubo.

Quanto ao corréu Guilherme, observa-se que imputou a Rodrigo a coautoria delituosa, ao confirmar em solo judicial que estava passando por dificuldades financeiras quando encontrou Rodrigo na